

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР (далее – «**Договор**») заключен « ____ » _____ 20 ____ г.

МЕЖДУ:

_____ (далее – «**Заказчик**»), юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

или

Индивидуальным предпринимателем _____ (далее – «**Заказчик**»), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, [в лице представителя _____ действующим на основании доверенности № ____ от ____]/[действующим от своего имени и в своем интересе], с одной стороны,]

и

_____ (далее – «**Исполнитель**»), юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством _____ [действующим через [филиал]/[представительство] в городе ____] в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны.]

или

индивидуальным предпринимателем _____ (далее – «**Исполнитель**»), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством _____ [в лице представителя _____ действующим на основании доверенности № ____ от ____]/[действующим от своего имени и в своем интересе], с другой стороны.]

Заказчик и Исполнитель далее совместно именуются «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**».

Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проверке зарубежного контрагента (далее – «**Услуги**»), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
- 1.2. Объем, содержание и сроки Услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, определены в техническом задании, приведенном в приложении № 1 (далее – «**Техническое задание**»), а также в стандарте оказания Услуг, действующем на момент заключения Договора и являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и/или Техническим заданием правоотношения Сторон регулируются стандартом оказания Услуг, в том

числе в части объема и содержания Услуг. В случае наличия противоречий между стандартом оказания Услуг и Договором, преимущественную силу имеет Договор.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

- 2.1.1. своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги, осуществлять действия и мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием и стандартом оказания Услуг;
- 2.1.2. своевременно в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения запроса предоставлять Заказчику по его запросу:
 - (i) устные и письменные разъяснения и консультации в рамках оказываемых Услуг;
 - (ii) в целях ознакомления – материалы и документы, подготовленные по заданию Заказчика, согласованному в Техническом задании, и/или находящиеся в процессе подготовки, в рамках оказания Услуг;
 - (iii) промежуточный отчет о ходе и порядке оказания Услуг;
- 2.1.3. при получении требования Заказчика, содержащего мотивированное описание выявленных недостатков в оказанных Услугах со ссылками на пункты Технического задания, в разумный срок за свой счет устранять недочеты, ошибки и несоответствия, допущенные при оказании Услуг, в случае если такие недостатки допущены по вине Исполнителя;
- 2.1.4. незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

2.2. Исполнитель имеет право:

- 2.2.1. использовать при оказании Услуг собственные методики, процедуры, технологии, идеи, концепции, «ноу-хау», принципы построения работы, не противоречащие законодательству Российской Федерации, и не нарушающие права третьих лиц;
- 2.2.2. запрашивать у Заказчика документы, материалы и информацию, а также требовать совершения Заказчиком определенных действий, необходимых для оказания Услуг;
- 2.2.3. требовать от Заказчика исполнения обязательств по оплате Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания;
- 2.2.4. при необходимости, без дополнительного согласования с Заказчиком, привлекать для оказания Услуг любых третьих лиц (в том числе заключать с ними договоры от своего имени), при условии, что такое привлечение третьих лиц не должно приводить к увеличению стоимости Услуг в рамках согласованного Технического задания, а результаты оказания Услуг третьими лицами не должны иметь ограничений на их использование Заказчиком, если иное не согласовано в письменном виде с Заказчиком. Исполнитель несет

перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченным для оказания Услуг третьим лицом в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика Исполнитель передает ему информацию о привлеченных третьих лицах, а также копии соглашений, на основании которых Исполнитель привлек третьих лиц;

- 2.2.5. не приступать к оказанию Услуг или приостановить начатый процесс оказания Услуг в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, в том числе, когда нарушение Заказчиком своих обязательств препятствует исполнению Договора Исполнителем, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязательства Заказчика не будут исполнены в установленный срок. Исполнитель при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения, причиненного ему и документально подтвержденного ущерба.

2.3. Заказчик обязан:

- 2.3.1. своевременно и надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные Договором, осуществлять действия и мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием;
- 2.3.2. оказывать Исполнителю любое содействие, необходимое для оказания Услуг, в частности, предоставлять Исполнителю документы, материалы и информацию, совершать действия, необходимые для оказания Услуг;
- 2.3.3. принимать оказанные Исполнителем Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием;
- 2.3.4. оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

- 2.4.1. требовать надлежащего оказания Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием и стандартом оказания Услуг;
- 2.4.2. запрашивать у Исполнителя устные и письменные (посредством обмена сообщениями по электронной почте) разъяснения в рамках оказываемых Услуг;
- 2.4.3. запрашивать у Исполнителя (в целях ознакомления) материалы и документы, подготовленные по заданию Заказчика и/или находящиеся в процессе подготовки, в рамках оказания Услуг;
- 2.4.4. направить Исполнителю требование об устранении недостатков в оказанных Услугах, возникших по вине Исполнителя, содержащее мотивированное описание выявленных недостатков со ссылками на пункты Технического задания, и требовать устранения таких недостатков в разумные сроки;

- 2.4.5. не приступать к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием или приостановить начатый процесс исполнения обязательств, в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе, когда нарушение Исполнителем своих обязательств препятствует исполнению Договора Заказчиком, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязательства Исполнителя не будут исполнены в установленный срок. Заказчик при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков;
- 2.4.6. давать Исполнителю обязательные для исполнения указания относительно порядка и хода оказания Услуг по Договору.
- 2.4.7. требовать от Исполнителя предоставления промежуточного отчета о проделанной в работе.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

- 3.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию Услуг и завершить их оказание в порядке и сроки, установленные Техническим заданием.
- 3.2. Результатом оказания Услуг по Договору является надлежащее исполнение обязательств со стороны Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Техническим заданием, что подтверждается подготовленным Исполнителем и принятым Заказчиком отчетом об оказанных услугах, содержащим детальное описание состава оказанных Услуг, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору (далее – «**Отчет**»).
- 3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока оказания Услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика Отчет с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Одно окно» (далее – «**ФГАИС «Одно окно»**»). Одновременно Исполнитель направляет Заказчику подробный отчет (в соответствии с пунктом 4.1 Технического задания), содержащий документы и/или информацию, подготовленные Исполнителем, в случае если подготовка соответствующих отчета и/или документов к нему предусмотрена Техническим заданием, по согласованию с Заказчиком либо посредством сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» либо по электронной почте в соответствии со статьей 12 настоящего Договора.

Согласование подробного отчета подтверждается принятием Отчета с использованием функциональных возможностей ФГАИС «Одно окно».

- 3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» Заказчик рассматривает Отчет и принимает Отчет без замечаний или направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия Отчета, в случае обнаружения в оказанных Услугах недостатков, возникших по вине Исполнителя, с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». Мотивированный отказ от принятия Услуг должен содержать описание выявленных недостатков (со ссылками на положения Договора), а также требование устранения таких недостатков в разумные сроки.

- 3.5. В случае согласия Исполнителя с наличием в оказанных Услугах недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель осуществляет доработку оказанных Услуг за свой счет и в разумные сроки. По результатам доработки выявленных недостатков, Исполнитель направляет Заказчику доработанный Отчет с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно», а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения доработанного Отчета рассматривает его и принимает Отчет без замечаний или направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия Отчета в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Договора. Установленный пунктами 3.4. и 3.5. настоящего Договора порядок действует до полного устранения замечаний.
- 3.6. Факт оказания Услуг надлежащим образом и в полном объеме и получения их Заказчиком подтверждается актом оказанных услуг, составленным по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору (далее – «Акт») и подписанным обеими Сторонами без возражений, а также Отчетом.
- 3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Заказчиком Отчета без возражений Исполнитель подготавливает Акт на основании оказанных Услуг и принятого Заказчиком Отчета, подписывает его, указывает дату подписания со стороны Исполнителя, скрепляет печатью (*при наличии*). После подписания Исполнитель направляет сканированный образ подписанного Акта с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» Заказчику. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сканированного образа подписанного Исполнителем Акта распечатывает его, подписывает, указывает дату подписания со стороны Заказчика, а также дату Акта в преамбуле Акта, совпадающую с датой подписания Акта со стороны Заказчика, скрепляет печатью (*при наличии*), и в день подписания направляет подписанный с обеих Сторон Акт Исполнителю с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно».

При наличии технических ошибок в Акте и/или возражений относительно стоимости оказанных Услуг, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сканированного образа подписанного Исполнителем Акта направляет мотивированный отказ от подписания Акта, при наличии технической возможности с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет замечания Заказчика и направляет сканированный образ подписанного со стороны Исполнителя Акта, содержащего устраненные замечания, с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» Заказчику. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сканированного образа подписанного Исполнителем Акта, содержащего устраненные замечания, распечатывает его, подписывает, указывает дату подписания со стороны Заказчика, а также дату Акта в преамбуле Акта, совпадающую с датой подписания Акта со стороны Заказчика, скрепляет печатью (*при наличии*), и направляет подписанный с обеих Сторон Акт Исполнителю с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». Установленный настоящим пунктом порядок действует до полного устранения замечаний.

Датой подтверждения факта оказания Услуг признается дата подписания Заказчиком сканированного образа Акта, подписанного со стороны Исполнителя.

В день направления в адрес Заказчика сканированного образа, подписанного Исполнителем Акта, а в случае устранения технических ошибок в Акте и/или возражений относительно стоимости оказанных Услуг – Акта, содержащего устраненные замечания, Исполнитель направляет в адрес Заказчика курьерской службой два экземпляра Акта, подписанного и скрепленного печатью (при наличии). Выбор курьерской службы осуществляется Исполнителем, но предлагаемый курьерской службой срок доставки экземпляров Акта не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком от курьерской службы двух экземпляров Акта, Заказчик направляет подписанный и скрепленный печатью (при наличии) с обеих Сторон один экземпляр Акта в адрес Исполнителя. Выбор курьерской службы осуществляется Заказчиком, но предлагаемый курьерской службой срок доставки экземпляров Акта не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Стороны признают, что сканированные копии Акта имеют равную юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе с оригинальными подписями уполномоченных лиц Сторон и оригинальным оттиском печати Сторон, однако это не освобождает Стороны от обязанности предоставить эти документы на бумажном носителе.

Сканированный образ Акта, подписанный с обеих Сторон, хранится в ФГАИС «Одно окно» в течение не менее 10 лет с момента подписания последней из сторон.

или

Акт подготавливается и заключается путем обмена электронными документами с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно», подписанными с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «УКЭП») лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Заказчиком Отчета без возражений Исполнитель подготавливает Акт в электронной форме на основании оказанных Услуг и принятого Заказчиком Отчета, подписывает с использованием УКЭП Акт и направляет его Заказчику с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, подписанного Исполнителем с использованием УКЭП, подписывает указанный Акт с использованием УКЭП и направляет подписанный с обеих Сторон Акт Исполнителю с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». Датой подписания Акта признается дата подписания со стороны Заказчика с использованием УКЭП электронного документа, ранее подписанного с использованием УКЭП со стороны Исполнителя.

При наличии технических ошибок в Акте и/или возражений относительно стоимости оказанных Услуг, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта направляет мотивированный отказ от подписания Акта, при наличии технической возможности с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». В случае получении мотивированного отказа от подписания Акта, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет замечания Заказчика и направляет Акт, содержащий устраненные замечания, подписанный УКЭП со стороны Исполнителя с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа»

ФГАИС «Одно окно» Заказчику. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, содержащего устраненные замечания, подписанного Исполнителем с использованием УКЭП, подписывает указанный Акт с использованием УКЭП и направляет подписанный с обеих Сторон Акт Исполнителю с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». Установленный настоящим пунктом порядок действует до полного устранения замечаний.

Датой подтверждения факта оказания Услуг признается дата подписания Заказчиком с использованием УКЭП Акта, подписанного со стороны Исполнителя с использованием УКЭП.

Акт в электронной форме, подписанный УКЭП обеих Сторон, сохраняется в ФГАИС «Одно окно» в течение не менее 10 лет с момента подписания последней из сторон

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 4.1. Стоимость Услуг, а также порядок расчетов по настоящему Договору устанавливаются Сторонами в Техническом задании.
- 4.2. Стоимость Услуг, установленная в Техническом задании, может быть изменена по соглашению Сторон на основании подписанного дополнительного соглашения к Договору.
- 4.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
- 5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих платежных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
- 5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) % от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Услуг.
- 5.4. Ответственность Сторон по настоящему Договору в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения ограничена прямым действительным и документально подтвержденным ущербом. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 6.1. Стороны пришли к соглашению, что оговорка о форс-мажоре (об освобождении от

ответственности) Международной торговой палаты (МТП) полная форма (принятая в марте 2020 года) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу и признается заключенным с даты его подписания Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящего Договора, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему в полном объеме.
- 7.2. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Настоящий Договор подготавливается и заключается путем подписания сканированного образа Договора. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента выбора Заказчиком Исполнителя с использованием функциональной возможности сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» и получения Исполнителем соответствующего уведомления Исполнитель распечатывает, подписывает, скрепляет печатью (*при наличии*) экземпляр Договора, сформированный на основании данных Исполнителя, Заказчика, указанных в ФГАИС «Одно окно», а также сведений, содержащихся в направленной Заказчиком заявке на оказание Услуг и в отклике Исполнителя на такую заявку, в каждом случае – подтвержденных Исполнителем и Заказчиком сведений. После подписания, указания в статье 16 Договора даты подписания со стороны Исполнителя, и скрепления печатью (*при наличии*) экземпляра Договора Исполнитель направляет сканированный образ подписанного Договора с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» Заказчику. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сканированного образа подписанного Исполнителем Договора распечатывает его, подписывает, указывает в статье 16 Договора дату подписания со стороны Заказчика, скрепляет печатью (*при наличии*), указывает дату заключения Договора в преамбуле Договора, совпадающую с датой подписания Договора со стороны Заказчика, и в день подписания направляет подписанный с обеих Сторон Договор Исполнителю с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». Датой заключения Договора признается дата подписания Заказчиком сканированного образа Договора, подписанного со стороны Исполнителя.

В день направления в адрес Заказчика сканированного образа, подписанного Исполнителем Договора, Исполнитель направляет в адрес Заказчика курьерской службой два экземпляра Договора, подписанного и скрепленного печатью (*при наличии*). Выбор курьерской службы осуществляется Исполнителем, но предлагаемый курьерской службой срок доставки экземпляров Договора не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком от курьерской службы двух экземпляров Договора, Заказчик направляет подписанный и скрепленный печатью (*при наличии*) с обеих Сторон один экземпляр Договора в адрес Исполнителя. Выбор курьерской службы осуществляется Заказчиком, но предлагаемый курьерской службой срок доставки экземпляров Договора не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней, если иной срок не согласован между Сторонами дополнительно.

Стороны признают, что сканированная копия Договора имеет равную юридическую

силу с документом, оформленным на бумажном носителе с оригинальными подписями уполномоченных лиц Сторон и оригинальным оттиском печати Сторон, однако это не освобождает Стороны от обязанности предоставить этот Договор на бумажном носителе.

Сканированный образ Договора, подписанный с обеих Сторон, хранится в ФГАИС «Одно окно» в течение не менее 10 лет с момента подписания последней из сторон

или

Настоящий Договор подготавливается и заключается путем обмена электронными документами в ФГАИС «Одно окно», подписанными с использованием УКЭП лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Договора. Датой заключения Договора признается дата подписания со стороны Заказчика с использованием УКЭП электронного документа, ранее подписанного с использованием УКЭП со стороны Исполнителя. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента выбора Заказчиком Исполнителя с использованием функциональной возможности сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» и получения Исполнителем соответствующего уведомления Исполнитель подписывает с использованием УКЭП Договор и направляет его Заказчику. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Договора, подписанного Исполнителем с использованием УКЭП, подписывает указанный Договор с использованием УКЭП Заказчику и направляет подписанный с обеих Сторон Договор Исполнителю с использованием функциональной возможности ФГАИС «Одно окно».

Договор в электронной форме, подписанный УКЭП обеих Сторон, сохраняется в ФГАИС «Одно окно» в течение не менее 10 лет с момента подписания последней из сторон

В случае нарушения со стороны Исполнителя срока, предусмотренного настоящим пунктом для подписания Договора и его направления Заказчику, в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней выбор Заказчиком Исполнителя аннулируется, никакие обязательства Сторон не возникают, а для оказания Услуг Заказчик формирует новую заявку.

В случае нарушения со стороны Заказчика срока, предусмотренного настоящим пунктом для подписания Договора и его направления Исполнителю, в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней Договор, подписанный Исполнителем и направленный Заказчику, признается отозванным (отзыв оферты) Исполнителем без направления заявления об отзыве, и никакие обязательства Сторон не возникают, а для оказания Услуг Заказчик формирует новую заявку.

8. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть прекращен Сторонами досрочно:

8.1.1. по соглашению Сторон в любое время в течение действия Договора;

8.1.2. в одностороннем порядке:

- (i) по инициативе Заказчика путем письменного уведомления Исполнителя, которое должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора (односторонний

немотивированный отказ от Договора), при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им Услуг до даты расторжения Договора;

- (ii) по инициативе Исполнителя путем письменного уведомления Заказчика, которое должно быть направлено не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора (односторонний немотивированный отказ от Договора), при условии полного возмещения Заказчику убытков, вызванных таким расторжением;

- 8.1.3. в одностороннем порядке заинтересованной Стороной (односторонний отказ от Договора), в случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах 9.3. и 13.4. настоящего Договора;
 - 8.1.4. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению обязательств по настоящему Договору или выполняет свои обязательства настолько медленно, что выполнение их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) и потребовать возмещения убытков;
 - 8.1.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Если во время исполнения настоящего Договора станет очевидным, что обязательства со стороны Исполнителя не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков или в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора), а также потребовать возмещения убытков.
- 8.3. Все изменения, дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Изменения или дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме посредством заключения дополнительного соглашения. При наличии технической возможности ФГАИС «Одно окно» дополнительное соглашение может быть заключено в порядке, установленном п. 7.3. настоящего Договора.

- 8.4. [В случае заключения дополнительного соглашения не с использованием функциональных возможностей ФГАИС «Одно окно», при наличии технической возможности копия заключенного дополнительного соглашения направляется Заказчиком в ФГАИС «Одно окно» посредством прикрепления соответствующего документа к Договору.]

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными неправомерными целями.
- 9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не будут осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача

или получение взятки, подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- 9.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от указанных в пунктах 9.1. и 9.2. настоящего Договора действий другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1. Настоящий Договор заключен, регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Любые споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, либо в отношении заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности настоящего Договора (или в связи с чем-либо из перечисленного), урегулируются Сторонами путем переговоров. Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.
- 10.3. В случае, если споры, разногласия или требования не будут урегулированы путем переговоров, спор подлежит разрешению [в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации]/[в суде по месту нахождения]/[регистрации] Заказчика].

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 11.1. Каждая Сторона в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по окончании срока его действия обязуется сохранять конфиденциальность всей информации, данных, материалов, интеллектуальной собственности или сообщений, предоставленных ей другой Стороной, которая относится к настоящему Договору и имеет пометку «Конфиденциально» или со словами подобного смысла после даты вступления Договора в силу. Конфиденциальная информация включает в себя любую информацию, которая в момент передачи раскрывающей Стороной принимающей Стороне будет определена как конфиденциальная информация, даже в отсутствие каких-либо пометок.
- 11.2. Получающая Сторона не имеет права раскрывать такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны или использовать такую информацию для каких-либо целей, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.
- 11.3. Не является нарушением обязательств, установленных пунктами 11.1 и 11.2 Договора, передача конфиденциальной информации в целях исполнения настоящего Договора представителям, работникам, аудиторам, профессиональным консультантам, представляющим интересы Стороны в отношении Договора, а также оператору ФГАИС «Одно окно».
- 11.4. Ни одно положение настоящего Договора не должно толковаться как предоставляющее какие-либо права (посредством предоставления лицензии или иным путем) прямо или косвенно, на принадлежащую каждой из Сторон интеллектуальную собственность и/или конфиденциальную информацию, если иное прямо не указано в статье 14

настоящего Договора.

11.5. Информация не будет считаться конфиденциальной, и принимающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если эта информация:

- 11.5.1. является общедоступной и (или) не может считаться конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 11.5.2. была известна или стала известна на законном основании принимающей Стороне до момента передачи такой информации раскрывающей Стороной;
- 11.5.3. разрешена к распространению (раскрытию) с письменного согласия Стороны, обладающей конфиденциальной информацией.

12. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

12.1. Все уведомления, сообщения, заявления, запросы, согласования, согласия и (или) инструкции, предусмотренные Договором (далее – «**сообщения**»), осуществляются Сторонами в электронном виде с использованием простой электронной подписи.

12.2. Простой электронной подписью Стороны признают адрес электронной почты, указанный в статье 16 Договора, с которого направлено соответствующее сообщение, а в отношении сообщений, направляемых другой Стороне посредством использования функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно», в том числе специальной формы связи, отображаемой при работе в ФГАИС «Одно окно» – логин и пароль, сформированные при регистрации в ФГАИС «Одно окно».

12.3. Стороны признают юридическую силу за:

- 12.3.1. электронными письмами – сообщениями в формате электронной почты, направленными с адресов, указанных в статье 16 Договора, содержащими непосредственно в этих сообщениях или в качестве приложения к ним сведения и информацию, относящиеся к настоящему Договору;
- 12.3.2. сообщениями, направленными посредством использования функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно».

12.4. Стороны признают равнозначность таких сообщений документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны. Стороны подтверждают, что только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в статье 16 Договора, а также к соответствующему логину и паролю для направления сообщений посредством использования функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно».

12.5. В случае невозможности направления сообщения электронными способами, указанными в настоящей статье, каждая из Сторон вправе направить сообщение другой Стороне, выполненное на официальном бланке на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.

12.6. Стороны не вправе ссылаться на отсутствие надлежащего уведомления по причинам

технического характера, в том числе на ошибки получателя при указании адреса электронной почты при регистрации в ФГАИС «Одно окно» или при заполнении настоящего Договора, сбоем электронной почты, недоступности использования функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно», отсутствия уполномоченных сотрудников Стороны и т.п.

12.7. Стороны обязуются заблаговременно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня происшедших изменений в адресе электронной почты, уведомлять друг друга о любом изменении своих адресов. Если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о таких изменениях, все сообщения, направленные другой Стороной на последний известный адрес первой Стороны, считаются надлежаще полученными другой Стороной со дня его отправки, независимо от фактического его получения.

12.8. Сообщение будет считаться доставленным

12.8.1. при отправке посредством электронной почты/посредством использования функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» – в день отправки сообщения, если это происходит в период с 09:00 до 18:00 (время московское), а после 18:00 – на следующий рабочий день;

12.8.2. в случае, предусмотренном пунктом 12.5. Договора:

- (i) в случае доставки курьером – в день доставки, указанный получающей Стороной на копии доставляемого сообщения, либо в документе, составленном курьерской службой;
- (ii) в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении – в день доставки.

12.9. Бремя доказывания содержания сообщения несет Сторона, инициирующая его направление другой Стороне.

12.10. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность логина и пароля и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, в случае предоставления доступа как к логину и паролю, так и электронной почте, предусмотренной статьей 16 Договора неуполномоченным третьим лицам.

12.11. Осуществление физическими лицами, действующими в сервисе «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» от имени Стороны, юридически значимых действий с использованием сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» будет считаться осуществлением действий указанной Стороной и влечет за собой возникновение юридических прав, обязанностей и ответственности у указанной Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такие физические лица будут считаться надлежащим образом уполномоченными от имени соответствующей Стороны на осуществление соответствующих действий.

12.12. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе за устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность.

12.13. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за все действия (а также за их последствия), осуществленные в рамках или с использованием сервиса

«Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» под учетной записью соответствующей Стороны, включая случаи добровольной передачи Стороной данных (в том числе электронной подписи) для доступа к учетной записи такой Стороны третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» под учетной записью Стороны считаются произведенными самой Стороной, за исключением случаев, когда другая Сторона получила уведомление от Стороны о несанкционированном доступе к сервису «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно» с использованием учетной записи Стороны и/или о любом нарушении (о подозрениях в нарушении) конфиденциальности средств доступа к учетной записи/электронной подписи).

13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

13.1. Стороны заключают настоящий Договор и исполняют обязательства по нему, полагаясь, в том числе на заверения об обстоятельствах, приведенные в настоящем пункте (далее – «**Заверения об обстоятельствах**»). Каждая из Сторон заверяет, гарантирует и подтверждает другой Стороне, что:

13.1.1. обладает подтвержденной правосубъектностью и полномочиями на заключение и исполнение Договора, все необходимые одобрения на заключение и исполнение Договора, в порядке, предусмотренном применимым законодательством, а также внутренними документами каждой из Сторон (при наличии таковых) были надлежащим образом получены и не отозваны;

13.1.2. заключение и исполнение Договора не нарушит никаких прав и обязательств Стороны, предоставившей такое заверение, перед третьими лицами;

13.1.3. лицо, действующее в качестве уполномоченного представителя каждой из Сторон при заключении Договора, обладает достаточным объемом полномочий на осуществление действий от имени такой Стороны, в том числе связанных с заключением и исполнением Договора. Сторона заверяет и гарантирует, что полномочия лица надлежащим образом подтверждены и оформлены в соответствии с требованиями применимого права;

13.1.4. сведения и информация о любой Стороне, содержащиеся в соответствующем реестре, содержащем данные о субъектах предпринимательской деятельности на территории страны регистрации такой Стороны достоверны, актуальны и точны на дату представления или дату, которая указана в качестве даты представления такой информации (*если применимо*);

13.1.5. заключение и исполнение Стороной Договора не является юридическим фактом, влекущим неисполнение или прекращение обязательств по документам или договорам, носящим для такой Стороны юридически обязательный характер, не противоречит: применимому законодательству, внутренним документам такой Стороны (при наличии таковых), иным документам или договорам, носящим для такой Стороны юридически обязательный характер;

13.1.6. каждая из Сторон является платежеспособной, не находится в процессе реорганизации в форме разделения или выделения, в процессе ликвидации, ее экономическая деятельность не приостановлена, в отношении нее не введены

какие-либо процедуры несостоятельности (банкротства), а на имущество, в том числе необходимое для исполнения обязательств по Договору, не наложен и не предполагается наложение ареста;

- 13.1.7. в отношении каждой из Сторон отсутствуют сведения в перечнях организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской (террористической) деятельности, в том числе деятельности, связанной с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- 13.1.8. в отношении Исполнителя отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» *(если применимо)*;
- 13.1.9. все выданные лицензии, разрешения, сертификаты, свидетельства и иные правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы каждой из Сторон, необходимые для заключения и исполнения Договора являются действующими, неприостановленными и непрекращенными. Каждая из Сторон подтверждает отсутствие оснований для их отзыва;
- 13.1.10. Каждая из Сторон является лицом, надлежащим образом зарегистрированным и, если применимо, созданным в соответствии с применимым законодательством;
- 13.1.11. Каждая из Сторон осуществляет свою деятельность в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами *(при наличии таковых)*;
- 13.1.12. отсутствуют события или обстоятельства, представляющие собой неисполнение обязательств по любому документу, имеющему юридически обязательный характер для каждой из Сторон, или устанавливающие ограничения на распоряжение имуществом, которые оказывают или могут оказать влияние на исполнение обязательств по Договору;
- 13.1.13. в отношении каждой из Сторон не возбуждено какое-либо судебное, третейское или административное разбирательство, не проводится никаких следственных действий, а также не существует принятого решения уполномоченного органа или суда, вступившего в законную силу, способного оказать влияние на законность и действительность Договора, а также на надлежащее исполнение такой Стороной обязательств по нему;
- 13.1.14. в отношении каждой из Сторон или руководителя такой Стороны *(если применимо)* не возбуждено уголовное дело по основаниям совершения преступления в сфере экономической деятельности и/или против государственной власти;
- 13.1.15. у Стороны или руководителя такой Стороны *(если применимо)* отсутствует судимость за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и/или против государственной власти;

- 13.1.16. вся фактическая информация, предоставленная Стороной в связи с подготовкой, заключением и исполнением Договора, достоверна и точна на дату ее представления;
- 13.1.17. в каждую дату предоставления информации каждой из Сторон не было допущено сокрытие информации, которая в случае ее раскрытия сделала бы любую другую предоставленную информацию недостоверной или вводящей в заблуждение в любом существенном отношении;
- 13.1.18. Исполнитель имеет подтвержденный положительный опыт работы по направлению оказания Услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора;
- 13.1.19. Исполнитель имеет необходимые финансовые, экономические, производственные и иные ресурсы для оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Договора;
- 13.1.20. Исполнитель обладает квалифицированным и достаточным персоналом для оказания Услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Договора;
- 13.1.21. Исполнитель соответствует требованиям (критериям) аккредитации, предъявляемым Оператором для оказания Услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Договора;
- 13.1.22. лицо, фактически использующее простую электронную подпись для подписания документов в рамках заключения и исполнения Договора, является уполномоченным лицом такой Стороны и законным владельцем такой подписи;
- 13.1.23. [УКЭП, используемая Сторонами при заключении и исполнении Договора, является достоверной, действительной и не аннулированной, а также:
- (i) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
 - (ii) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа;
 - (iii) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата УКЭП, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;
- 13.1.24. лицо, фактически использовавшее ключ УКЭП для подписания электронного документа, является уполномоченным представителем такой Стороны, обладает достаточным объемом полномочий на осуществление действий от имени соответствующей Стороны, в том числе связанных с заключением и исполнением Договора, является законным владельцем ключа УКЭП, его полномочия надлежащим образом подтверждены и оформлены в соответствии с требованиями применимого законодательства Российской Федерации;
- 13.1.25. Стороне, использующей УКЭП, не известно об обстоятельствах, которые

могут привести к аннулированию сертификата ключа УКЭП;]

- 13.2. Заверения об обстоятельствах, изложенные в том числе, в пункте 13.1 Договора, предоставляются каждой из Сторон на дату заключения Договора. За исключением случаев, когда какие-либо заверения об обстоятельствах должны быть предоставлены в определенную дату, все Заверения об обстоятельствах считаются предоставленными Сторонами повторно в дату подписания каждого документа в рамках исполнения и расторжения Договора, а также в рамках направления соответствующего сообщения или совершения иного юридически значимого действия в адрес другой Стороны с использованием функциональных возможностей сервиса «Экспертная платформа» ФГАИС «Одно окно». В случае повторного предоставления Заверений об обстоятельствах они распространяются на обстоятельства, существующие на момент их повторного предоставления.
- 13.3. Каждая из Сторон подтверждает свою осведомленность в том, что достоверность Заверений об обстоятельствах, установленных, в том числе, в пункте 13.1 настоящего Договора, имеет существенное значение для заключения и исполнения Договора.
- 13.4. Другая Сторона, полагавшийся на недостоверные Заверения об обстоятельствах, установленные, в том числе, в пункте 13.1 Договора, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив другой Стороне уведомление об этом. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной соответствующего уведомления или с даты, указанной Стороной, инициирующей уведомление, в соответствующем уведомлении.
- 13.5. В случае, если любое из Заверений об обстоятельствах, установленных, в том числе, в пункте 13.1 настоящего Договора, оказывается недостоверным, каждая из Сторон вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ей в связи с недостоверностью такого Заверения об обстоятельствах от другой Стороны.

14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

- 14.1. В случае создания охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (далее – «РИД») в результате оказания Услуг по настоящему Договору все исключительные права на такие РИД будут принадлежать Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта в соответствии со статьей 3 настоящего Договора. Вознаграждение за передачу таких прав, а также авторское вознаграждение и иные платежи Исполнителю и/или третьим лицам в связи с переходом к Заказчику и реализацией им прав в отношении указанных результатов интеллектуальной деятельности включены в стоимость Услуг по Договору. При этом Исполнитель возмещает Заказчику любые расходы в связи с требованиями или исками третьих лиц, связанных с выплатой им указанного вознаграждения.
- 14.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что полученные по настоящему Договору результаты Услуг не нарушают исключительные права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, как на территории Российской Федерации, так и по всему миру. При необходимости использования Исполнителем охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком и получить от Заказчика письменное подтверждение возможности их использования. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов Услуг, полученных по настоящему

Договору, Исполнитель обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результат Услуг таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц. Исполнитель единолично несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за последствия любого такого нарушения.

14.3. Исполнитель обязуется урегулировать вопросы выплаты вознаграждения третьим лицам (субисполнителям) (в т.ч. физическим лицам – исполнителям) своими силами, включая авторское вознаграждение работникам Исполнителя, привлеченным к оказанию Услуг по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей, вознаграждения третьим лицам, привлеченным к оказанию Услуг в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в оказании Услуг и передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Услуг, и в связи с возможным последующим использованием результатов Услуг Заказчика.

14.4. Исполнитель гарантирует Заказчику, что до момента подписания Акта, указанного в пункте 14.1 Договора, обеспечил наличие у него исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем в рамках оказания Услуг. Автор (ы) предоставили Исполнителю безоговорочное согласие на:

- ✓ внесение в будущем изменений, сокращений и дополнений в созданную им результаты интеллектуальной деятельности, снабжение ее при использовании пояснениями, исправление ошибок, уточнение и т.п.,
- ✓ использование результатов интеллектуальной деятельности под именем Автора, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени Автора по усмотрению Заказчика,
- ✓ обнародование Заказчиком результатов интеллектуальной деятельности любым способом и в любой форме;
- ✓ использование результатов интеллектуальной деятельности, а также любых их частей в составе других произведений любого назначения.

14.5. Исполнитель обязан в письменной форме согласовать с Заказчиком использование охраняемых РИД в результатах Услуг, созданных им по настоящему Договору.

14.6. Заказчик вправе без каких-либо ограничений передавать полученные по настоящему Договору исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации либо иным применимым законодательством.

14.7. Возмещение потерь Исполнителем:

14.7.1. В случае предъявления Заказчику третьими лицами, в том числе авторами РИД, а также уполномоченными государственными органами и иными лицами (в том числе некоммерческими организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами) требований, претензий и / или исков о неправомерном использовании РИД, права на которые по настоящему Договору принадлежат Заказчику, а также в связи с нарушением иных прав третьих лиц в связи с исполнением настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет оказать всестороннее и необходимое содействие для урегулирования данных требований / претензий/исков, а также возместить

Заказчику потери в размере документально подтвержденных убытков, понесенных в связи с указанными требованиями/претензиями/исками.

- 14.7.2. Если в рамках требований/претензий/исков, указанных в пункте 14.7.1 Договора, Заказчику понесет расходы, связанные с урегулированием требований / претензий / исков (расходы на юридические услуги, взысканные с Заказчика суммы и т.д.), Исполнитель обязуется в полном объеме возместить Заказчику расходы (в том числе штрафы, наложенные государственными органами), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчиком.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 15.1. Для целей настоящего Договора «рабочий день» означает любой день, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, в который банки открыты для осуществления операций на территории Российской Федерации.
- 15.2. Каждая из Сторон обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Техническим заданием, а также законодательством Российской Федерации.
- 15.4. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе.
- 15.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
- 15.5.1. Приложение №1 - Техническое задание.
- 15.5.2. Приложение №2 - Форма акта оказанных услуг.
- 15.5.3. Приложение №3 - Стандарт оказания услуг.
- 15.6. Все черновики, записи, меморандумы или иные подобные им документы, составленные Исполнителем в процессе оказания Услуг и не вошедшие в результат оказания Услуг, остаются в исключительной собственности Исполнителя, а Заказчик может оставлять копии любых таких документов, которые Исполнитель отправляет Заказчику.
- 15.7. [Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.]

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Наименование

ИНН (если применимо)

КПП (если применимо)

ЗАКАЗЧИК:

Наименование

ИНН

КПП (если применимо)

*[ОГРН]/[ОГРНИП] (если применимо)
[указать иной уникальный регистрационный
номер, если предусмотрено применимым
законодательством Исполнителя] (если
применимо)*

*[Адрес место нахождения]/[Адрес
регистрации]*

Банковские реквизиты

Тел.:

*Адрес электронной почты контактного
лица:*

[Дата подписания:

Наименование должности:

*_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]*

[ОГРН]/[ОГРНИП]

*[Адрес местонахождения]/[Адрес
регистрации]*

Банковские реквизиты

Тел.:

*Адрес электронной почты контактного
лица:*

[Дата подписания:

Наименование должности:

*_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке зарубежного контрагента

1. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

1.1 Оказание Исполнителем услуг по проверке зарубежного контрагента (далее – «Услуги»), предусматривающих:

1.1.1 Подготовку перечня информации, входящей в Базовый пакет [____]

(i). *Общая информация:*

(a) *Наименование;*

(b) *Юридический адрес;*

(c) *Сайт (при наличии);*

(d) *Телефон.*

(ii). *Регистрационные данные:*

(a) *Дата и место регистрации;*

(b) *Организационно-правовая форма;*

(c) *Налоговый учет и регистрирующий орган;*

(d) *Данные об уставном капитале.*

(iii). *Сведения о структуре организации:*

(a) *Сведения об учредителях/участниках и их долях;*

(b) *Информация об органах управления;*

(c) *Аффилированность (при наличии);*

(d) *Информация о филиалах и представительствах (при наличии).*

(iv). *Описание деятельности компании:*

(a) *Статус деятельности;*

(b) *Виды деятельности компании;*

(c) *Сведения о лицензиях (при наличии).*

1.1.2 [Подготовку перечня опциональной информации: [____]]

1.1.3 [Подготовку перечня иной информации: [____]]

1.2 Сведения о контрагенте Заказчика, в отношении которого Исполнитель оказывает Услуги:

1.2.1 Наименование компании: [_____]

1.2.2 Страна регистрации компании: [_____].

1.3 [Дополнительная информация:

1.3.1 Руководитель компании: [_____]

1.3.2 Регистрационный номер: [_____]

1.3.3 Сайт компании: [_____]

1.3.4 Иные сведения: [_____]

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Срок оказания услуг: [_____] рабочих дней с даты заключения Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг составляет [_____].

3.2. Указанная в пункте 3.1 стоимость Услуг является твердой и не может изменяться в процессе исполнения Договора, за исключением случаев, связанных с ее изменением по соглашению Сторон на основании подписанного дополнительного соглашения к Договору.

Указанная стоимость Услуг включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ»), в том числе в отношении договоров, заключаемых с третьими лицами, и компенсацию Исполнителю за использование своего оборудования и техники, вознаграждение за передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности, которое составляет 10% от стоимости Услуг.

3.3. Стоимость Услуг Исполнителя оплачивается в следующем порядке:

3.3.1. [на расчетный счет Исполнителя в течение [_____] рабочих дней с момента подписания сторонами Акта без возражений]

или

[на расчетный счет Исполнителя в размере [_____], что составляет [_____] от стоимости, установленной в пункте 3.1. ТЗ, в течение [_____] рабочих дней с даты заключения Договора на основании выставленного Исполнителем счета.

3.3.2. Оставшаяся часть стоимости услуг оплачивается на расчетный счет Исполнителя в течение [_____] рабочих дней с момента подписания сторонами Акта без возражений].

3.4. В случае, если стоимость услуг, указанная в пункте 3.1. настоящего ТЗ, установлена в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, то:

3.4.1. оплата совершается в валюте, указанной в пункте 3.1. настоящего ТЗ, если расчеты между Сторонами в иностранной валюте допустимы в соответствии с действующим

валютным законодательством РФ. Сторона, не являющаяся резидентом Российской Федерации, обязана предоставить другой Стороне документы, подтверждающие ее резидентство в течение 2 (двух) календарных дней с момента заключения Договора;

3.4.2. в случаях, не указанных в пункте 3.4.1. настоящего ТЗ, оплата соответствующей стоимости Услуг осуществляется в рублях. Определение рублевого эквивалента стоимости Услуг, подлежащей оплате, осуществляется по официальному курсу Банка России для соответствующей валюты на дату подписания Заказчиком Акта в соответствии со статьей 3 Договора или на дату последнего числа срока, в течение которого Заказчик должен подписать Акт в соответствии со статьей 3 Договора, в зависимости от того, какой из сроков наступит ранее, при условии если на дату подписания Акта официальный курс рубля, установленный Банком России, изменился в сторону обесценивания рубля не более чем на 10% по отношению к курсу иностранной валюты, определенному на дату заключения Договора. В остальных случаях рублевый эквивалент стоимости Услуг, подлежащей оплате, будет определяться по состоянию на дату заключения Договора.

В случае перечисления аванса (предоплаты) – на дату совершения платежа при условии, если к моменту возникновения обязанности по оплате Услуг официальный курс рубля, установленный Банком России, изменился в сторону обесценивания рубля не более чем на 10% по отношению к курсу иностранной валюты, определенному на дату заключения Договора. В остальных случаях рублевый эквивалент стоимости Услуг, подлежащей оплате, будет определяться по состоянию на дату заключения Договора.

3.5. В случае, если Заказчик осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в соответствии со ст. 148 Налогового кодекса Российской Федерации местом оказания услуг признается территория Заказчика.

В отношении Исполнителя, не являющегося резидентом Российской Федерации, Заказчик выступает налоговым агентом и оплачивает за Исполнителя обязательные налоги и сборы, подлежащие оплате в соответствии с действующим законодательством, сверх стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего ТЗ.

Исполнитель вправе заблаговременно, не менее чем за 3 (три) календарных дня до согласованной Сторонами даты оплаты услуг, предоставить Заказчику документы, исключающие обязанность Заказчика по оплате налогов и сборов за Исполнителя (копия соглашения об избежании двойного налогообложения, документы, подтверждающие соответствующее резидентство Исполнителя).

В случае получения таких документов от Исполнителя Заказчик перечисляет Исполнителю вознаграждение, не учитывая суммы соответствующих налогов. Исполнитель в этом случае обязуется самостоятельно оплатить все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством.

4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Результатом оказания Услуг по Договору является надлежащее исполнение обязательств со стороны Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные Договором, ТЗ и стандартом оказания услуг, что подтверждается подготовленным Исполнителем и принятым Заказчиком в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора, Отчетом об оказанных услугах, а также отчетом о предоставленных услугах, содержащим следующие сведения:

2.1.1. Перечень информации, входящей в Базовый пакет: [_____]

2.1.2. [Перечень опциональной информации: [_____]]

2.1.3. [Перечень иной информации: [_____]]

4.2. Иные требования к результату оказания Услуг, требования к порядку его представления Заказчику, а также требования к отчету о предоставленных услугах установлены в стандарте оказания Услуг, который является Приложением № 3 к Договору.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Наименование

ИНН (если применимо)

КПП (если применимо)

[ОГРН]/[ОГРНИП] (если применимо)

[указать иной уникальный регистрационный номер, если предусмотрено применимым законодательством Исполнителя] (если применимо)

[Адрес место нахождения]/[Адрес регистрации]

Банковские реквизиты

Тел.:

Адрес электронной почты контактного лица:

[Дата подписания:

Наименование должности:

_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]

ЗАКАЗЧИК:

Наименование

ИНН

КПП (если применимо)

[ОГРН]/[ОГРНИП]

[Адрес место нахождения]/[Адрес регистрации]

Банковские реквизиты

Тел.:

Адрес электронной почты контактного лица:

[Дата подписания:

Наименование должности:

_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]

ФОРМА

АКТ

оказанных услуг по договору возмездного оказания услуг

НАСТОЯЩИЙ АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (далее – «**Акт**») составлен
«___» _____ 20__ года к договору возмездного оказания услуг № ___ от _____
20__ г. (далее – «**Договор**»)

МЕЖДУ:

_____ (далее – «**Заказчик**»), юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

или

Индивидуальным предпринимателем _____ (далее – «**Заказчик**»), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, [в лице представителя _____ действующим на основании доверенности № ___ от _____]/[действующим от своего имени и в своем интересе], с одной стороны,]

и

_____ (далее – «**Исполнитель**»), юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством _____ [действующим через [филиал]/[представительство] в городе _____] в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны.]

или

индивидуальным предпринимателем _____ (далее – «**Исполнитель**»), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством _____ [в лице представителя _____ действующим на основании доверенности № ___ от _____]/[действующим от своего имени и в своем интересе], с другой стороны.]

Заказчик и Исполнитель далее совместно именуются «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», о нижеследующем:

1. В рамках Договора Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги:

1.1. Подготовку перечня информации, входящей в Базовый пакет:

2.1.3.1.Общая информация:

2.1.3.1.1. Наименование;

2.1.3.1.2. Юридический адрес;

2.1.3.1.3. Сайт (при наличии);

2.1.3.1.4. Телефон.

2.1.3.2.Регистрационные данные:

2.1.3.2.1. Дата и место регистрации;

2.1.3.2.2. Организационно-правовая форма;

2.1.3.2.3. Налоговый учет и регистрирующий орган;

2.1.3.2.4. Данные об уставном капитале.

2.1.3.3. Сведения о структуре организации:

2.1.3.3.1. Сведения об учредителях/участниках и их долях;

2.1.3.3.2. Информация об органах управления;

2.1.3.3.3. Аффилированность (при наличии);

2.1.3.3.4. Информация о филиалах и представительствах (при наличии).

2.1.3.4.Описание деятельности компании:

2.1.3.4.1. Статус деятельности;

2.1.3.4.2. Виды деятельности компании;

2.1.3.4.3. Сведения о лицензиях (при наличии).

1.2. [Подготовку перечня опциональной информации: ____]

1.3. [Подготовку перечня иной информации: ____].

2. Услуги, указанные в пункте 1 настоящего Акта, оказаны в полном объеме в срок, согласованный Сторонами, и в полном соответствии с условиями Договора и требованиями Заказчика. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3. Заказчик подтверждает получение от Исполнителя всех документов, предусмотренных

пунктом 4.1 Технического задания к Договору, в согласованном Сторонами порядке и не имеет к ним претензий.

4. Стоимость оказанных услуг составляет [____].
5. Настоящий Акт составлен [в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон]/[в форме электронного документа подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи каждой из Сторон.].

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

[____]

[Дата подписания:

Наименование должности:

_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]

ЗАКАЗЧИК:

[____]

[Дата подписания:

Наименование должности:

_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

[____]

[Дата подписания:

Наименование должности:

_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]

ЗАКАЗЧИК:

[____]

[Дата подписания:

Наименование должности:

_____/_____/_____
(подпись) (фио) м.п. (при наличии)]

Стандарт партнерской услуги «Проверка зарубежного контрагента»

1. Общая информация

1.1. Общая информация	
Описание услуги	<i>Услуга предполагает предоставление экспортеру информации об иностранной компании, актуальности её регистрационных сведений, кредитоспособности и благонадежности в виде справки или отчета.</i> <i>Состав информации, включаемой в отчет, индивидуален и зависит от законодательства страны-инкорпорации, организационно-правовой формы проверяемой компании и принципов публичности, принятых в каждой конкретной организации и т.д. Даже в максимально открытых (с точки зрения доступа к информации) юрисдикциях сведения по конкретной организации могут быть неполными, например, фирма воспользовалась правом не сдавать финансовую отчётность в реестр (или её отчётность включена в консолидированную отчётность материнской компании), либо компания не представила в реестр другие данные по каким-то иным соображениям.</i>
Проблема, которую решает Партнерский продукт	<i>Потребность в проверке зарубежного контрагента на благонадежность</i>
Формат оказания услуги	<i>Услуга выполняется:</i> – На основе запроса экспортера – Формат – письменно – Стандартизированная услуга
Правовая модель реализации продукта	<i>Между экспортером и исполнителем услуги заключается договор на оказание услуг</i>
Географическая направленность услуги	<i>Любые страны в зависимости от потребностей экспортера и возможностей аккредитованных исполнителей</i>
Описание целевого клиентского сегмента	<i>- размер компании: Фокус на С+ и МСП;</i> <i>- экспортная зрелость: начинающие экспортеры с высокой экспортной готовностью для начала экспортной деятельности, экспортеры, находящиеся в процессе заключения или уже заключившие экспортный контракт, для новых продуктов/рынков</i>
1.2. Условия предоставления продукта	
Нормативный срок предоставления услуги	<i>До 15 рабочих дней. По соглашению сторон (фиксируется в дополнительном соглашении к договору на оказание услуг) срок может быть увеличен.</i>
Ориентировочная стоимость услуги (для монетизируемых услуг)	<i>Определяется в рамках утверждённой внутренней корпоративной процедуры.</i>
Ограничения на ТНВЭД/ОКВЭД экспортера и количество продуктов (если применимо)	<i>Не применимо</i>
Ограничения по количеству стран/регионов для заказа услуги (если применимо)	<i>Не применимо</i>

Наличие экспортного контракта (если применимо)	Не применимо
Необходимая информация от клиента	Данные зарубежного контрагента: страна, наименование, регистрационный номер

2. Содержание услуги

2.1. Состав услуги	
Содержание работ по услуге	В данном разделе представлен базовый пакет сведений и опциональный, который может быть доступен заказчику в зависимости от возможностей исполнителя. А) Базовый пакет Общая информация ✓ Наименование ✓ Юридический адрес ✓ Сайт ✓ Телефон Регистрационные данные ✓ Дата и место регистрации ✓ Организационно-правовая форма ✓ Налоговый учет и регистрирующий орган ✓ Данные об уставном капитале Сведения о структуре организации ✓ Сведения об учредителях/участниках и их долях ✓ Информация об органах управления ✓ Аффилированность ✓ Информация о филиалах и представительствах Описание деятельности компании ✓ Статус деятельности ✓ Виды деятельности компании ✓ Сведения о лицензиях Б) Опционально 5. Финансовая отчетность 6. Информация о бенефициарах 7. Проверка по санкционным спискам 8. Экспертное заключение 9. Иное Состав информации, включаемой в отчет по каждому запросу, индивидуален и зависит от законодательства страны-инкорпорации, организационно-правовой формы проверяемой компании и принципов публичности, принятых в каждой конкретной организации и т.д.

3. Образ результата

3.1. Требования к результату оказания услуги	
Результат предоставления услуги	<i>Отчёт, содержащий информацию о зарубежном контрагенте, согласно п. 2.1. Состав сведений индивидуален и зависит от законодательства страны-инкорпорации, организационно-правовой формы проверяемой компании и принципов публичности, принятых в каждой конкретной организации.</i>
Требования к содержанию	<i>Результат оказания услуги должен содержать сведения, отраженные в пунктах раздела 2.1</i>
Требования к отчетности	<i>Итоговые результаты оказанной услуги формируются на основании заявки экспортера в виде отчета, содержащего информацию, подготовленную в рамках состава услуги, определенного в п. 2.1. Стандарта. Услуга считается исполненной и принятой экспортёром после подписания сторонами акта оказанных услуг.</i>